



PUTUSAN
Nomor 1489 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara:

WINARTI, bertempat tinggal di Jalan M.T Haryono, Nomor 75,
Desa Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi
Jawa Timur;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) TBK, KANTOR CABANG MADIUN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 79-81, Kejuron, Kecamatan Taman Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**, berkedudukan di Jalan Serayu Timur, Nomor 141 Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Tugas Agus Priyo Waluyo dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala KPKNL Madiun Fendy Purwanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022. Kemudian penerima kuasa memberi kuasa kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun Arlianti Vita, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Madiun

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2024



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan prosedur, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasar hukum yang berlaku (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *premature*;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Tergugat II meminta dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mad., tanggal 28 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 700/PDT/2022/PT SBY., tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Mad., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal Penggugat dalam gugatannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat (Termohon Kasasi) melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan eksekusi hukum yang dimohon oleh Bank Central Asia Tbk cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku;
 4. Atau mohon putusan yang adil dan bijaksana;
 5. Menangguhkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Bank Central Asia Tbk. Sebagai Pemohon Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun terhadap obyek: sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1230, luas: 653 m² atas nama Winarti istri Islahuddin terletak di Jalan M.T Haryono, Nomor 75, Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Karena bertentangan dengan kondisi dan situasi negara pada saat ini yang sedang mengalami bencana nasional non alam sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020;
6. Memberi kesempatan untuk menyelesaikan pinjaman sesuai kemampuan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 7. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian. Penggugat tidak dapat membuktikan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sedangkan terbukti Penggugat ternyata telah wanprestasi dengan tidak membayar lunas utang kreditnya kepada Tergugat I sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WINARTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2024



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINARTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2024